

Nr. 141 Führererlaß über die Ausübung des Gnadenrechts vom 3. September 1939. Nicht veröffentlicht.

R 43 II/645, Bl. 85 Abschrift¹

Beginn:
Beginn:

ERLASS DES FÜHRERS UND REICHSKANZLERS ÜBER DIE AUSÜBUNG DES GNADENRECHTS

Für die Dauer meiner Abwesenheit von Berlin übertrage ich für die zur Zuständigkeit der allgemeinen Gerichte gehörigen Sachen die Ausübung des Niederschlagungsrechts sowie die Befugnis zu Gnadenerweisen und ablehnenden Entschließungen in Gnadensachen, soweit ich mir diese Entschließungen in dem Erlaß vom 1. Februar 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 74)² vorbehalten habe, dem Reichsminister der Justiz.

Dasselbe gilt für den Widerruf von Entschließungen auf Grund des Erlasses vom 23. November 1938 (Reichsgesetzbl. I S. 1729)³.

¹ Dem RMRk und der Kanzlei des Führers der NSDAP durch den StMPrk am 9. 9. 1939 zur Kenntnis zugeleitet; R 43 II/645, Bl. 84. Nicht bei MOLL, „Führer-Erlasse“. – Am 1. 9. hatte StM Meissner an RJuM Gürtner geschrieben: „Der Führer hat sich entschlossen, für die Dauer seiner Abwesenheit von Berlin die Ausübung des Gnadenrechts in dem Umfange, wie er es sich vorbehalten hat, auf Sie zu übertragen; er behält sich jedoch vor, in Einzelfällen das Gnadenrecht selbst auszuüben. – Ich bitte um Vorlage eines gegengezeichneten Delegationserlasses.“ Diesen hatte Gürtner in zwei Varianten – ohne und mit Einschluß des Widerrufs von ehem. österr. Amnestien (u. Anm. 3) – noch am selben Tag geliefert, und Meissner sandte die ohne Änderungen von Hitler am 3. 9. vollzogene letztere Variante wieder an den RJuM zurück, indem er bemerkte: „Von einer Veröffentlichung des Erlasses soll zunächst abgesehen werden. [...] – Der Führer hat bei der Vollziehung des Erlasses verfügt, daß Sie die Fälle, in denen Sie zu Gnadenerweisen bei Todesurteilen sich entschließen, allmonatlich listenmäßig der Präsidialkanzlei zur Kenntnis bringen und Weiteres erst verfügen, wenn Sie von mir die Mitteilung erhalten haben, daß Bedenken nicht bestehen.“ R 3001/21230, Bl. 513 f., 522 f.

Die nachgeholte Übermittlung an den RMRk erklärt sich aus dem Umstand, daß Göring in der Sitzung des MRfDRV am 8. 9. (Dok. Nr. 147, ohne Protokollnachweis) Lammers zu prüfen beauftragt hatte, ob Hitler eine allgem. Delegation von Gnadenerweisen vorzuschlagen sei, „damit jede Verzögerung bei der Vollstreckung von Todesurteilen vermieden wird“. Erst danach erhielt Lammers Kenntnis vom vorliegend. FÜE wie seiner dem RJuM aufgegebenen Handhabung, und MD Kritzingen stimmte am 11. 9. mit MR Mettgenberg/RJuM und MD Lehmann, Leiter der WM-Rechtsabt., eine Mitteilung an Göring ab, wonach es nun zur Vollstreckung eines Todesurteils „lediglich der Entschließung des Reichsministers der Justiz [bedürfe], von dem Begnadigungsrecht keinen Gebrauch machen zu wollen. Der Reichsminister der Justiz hat angeordnet, daß bei Verfahren vor den Sondergerichten, die in der Heimat zur Aburteilung von Plünderern eingesetzt sind, ihm über die Anklage und das Urteil umgehend fernmündlich berichtet wird. Seine Entschließung, von dem Begnadigungsrecht keinen Gebrauch machen zu wollen, wird gleichfalls fernmündlich der Staatsanwaltschaft übermittelt. Damit ist die Vollstreckung von Todesurteilen binnen kürzester Frist sichergestellt.“ Die Benachrichtigung Görings unterblieb dann aber, weil Lammers daraus „Weiterungen“ befürchtete und abwarten wollte, ob jener von sich aus nochmal auf die Sache zurückkomme, was nicht der Fall war. R 43 II/645, Bl. 86–90; R 3001/21230, Bl. 520 f. Nach alledem charakterisiert sich der FÜE v. a. als Instrument zur Erhöhung der „Schlagkraft“ der soeben erlassenen VolksschädlingsVO: Dok. Nr. 144.

² FÜE über die Ausübung des Gnadenrechts. Veranlassung dazu hatte das ReichsstatthalterG vom 30. 1. 1935 (RGBl. I S. 65; ARH II/1, Nr. 85 P. 2) gegeben, welches das Gnadenrecht in § 8 grundsätzlich dem Staatsoberhaupt vorbehielt und eine Vereinheitlichung der in den Ländern unterschiedlich gehandhabten Materie erforderte. Unter Aufhebung früherer Erlasse (s. ARH II/1, Nr. 46 Anm. 8) hatte Hitler hier Gnadenerweise bei Todesstrafen, in Hoch- und Landesverratsachen, gegenüber Soldaten und WM-Beamten für sich reserviert, außerdem „bei anderen Strafen, wenn ich den Vorbehalt allgemein oder im Einzelfall ausspreche“. Entwurfsarbeiten s. R 3001/21233 und 21229, Bl. 44 ff.; Kommentar: DJ 1935, S. 251. Gnadenordnung des RJuM vom 6. 2. 1935: DJ 1935, S. 203; Aktenmaterial: R 3001/21226, Bl. 19 ff. Vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 335, 627. Zur Geschäftsbehandlung im RJuM bis 1943 s. R 3001/21234. Das vom RIM 1937/38 betriebene Projekt eines weiteren „FÜE über die Ausübung des Gnadenrechts“, welcher eine Delegation auf die RStH vorgesehen hätte, scheiterte am Widerstand des RJuM gegen die Paralyse einer gleichmäßigen Gnadenpraxis im zentralist. Einheitsstaat; hierzu R 3001/21230, Bl. 26–84.

³ FÜE über den Widerruf von Gnadenentschließungen des früheren österreichischen Bundespräsidenten.

Ich behalte mir vor, in einzelnen Fällen selbst zu entscheiden⁴.

Berlin, den 3. September 1939

Der Führer und Reichskanzler
Adolf Hitler

Der Reichsminister der Justiz
Dr. Gürtner

Der Staatsminister und Chef der Präsidialkanzlei
Dr. Meissner

⁴ Zu einem weiteren FÜE in Gnadensachen s. Dok. Nr. 166; zur Amnestierung geringfügiger nichtpolit. Straftaten: Dok. Nr. 137. Mit unveröffentl. Erlaß vom 4. 10. 1939 verfügte Hitler eine Generalamnestie für alle Straftaten, die seit Kriegsbeginn „in den besetzten polnischen Gebieten aus Erbitterung wegen der von den Polen verübten Greuelthaten begangen worden sind“; MOLL, „Führer-Erlasse“. Nr. 11. Schließlich sprach der *FÜE über die Ausübung des Gnadenrechts in den besetzten polnischen Gebieten* vom 30. 1. 1940 (RGBl. I S. 399) dessen Delegation auf Generalgouverneur H. Frank aus; R 3001/21230, Bl. 532–547. Eine analoge Regelung zugunsten des RKom. Seyß-Inquart traf der *FÜE über die Ausübung des Gnadenrechts in den besetzten niederländischen Gebieten* vom 20. 12. 1940 (RGBl. I S. 1644); R 43 II/645a, Bl. 56–70.

Zitierhinweis

Nr. 141 Führererlaß über die Ausübung des Gnadenrechts vom 3. September 1939. Nicht veröffentlicht. in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d141>